

武汉高德智感科技有限公司

质量、环境和职业健康安全管理体系

知识产权管理办法

编号: ZGKJ-QW-051
版本/状态: A/3
受控号:
生效日期: 2021. 5. 26

编制	审核	批准
陈志刚	王	王

质量、环境和职业健康安全 全管理体系规范文件	知识产权管理办法	文件编号：ZGKJ-QW-051 版本/状态：A/3 第 1 页 共 8 页
---------------------------	----------	--

文件修订记录			
版本/状态	修改内容	修订人	修订日期
A1	将“4.3 公司研发部门及知识产权管理部门职责”按照两个部门的职责分开，具体修改为“4.3 公司知识产权部职责 4.3.1 制定知识产权相关规章、制度； 4.3.2 组织并协助公司研发部门进行知识产权申报； 4.3.3 协助研发部门年度知识产权申报计划的执行与达成； 4.3.4 具体知识产权申报事务的办理； 4.3.5 开展知识产权相关的培训、宣传和普及活动，并建立完善的专利预警机制； 4.3.6 定期进行行业相关专利信息的检索； 4.3.7 建立并整理各类知识产权档案资料； 4.3.8 其他知识产权管理工作。 4.4 公司研发部门职责 4.4.1 制定并量化本部门年度知识产权申报计划； 4.4.2 提供知识产权申报的相关材料； 4.4.3 协助处理知识产权纠纷、诉讼等工作； 4.4.4 协助准备科技成果鉴定及报奖材料； 4.4.5 技术标准制定； 4.4.6 指定专人负责本部门内的知识产权信息搜集； 4.4.7 其他知识产权事务。”	蔡育华	2017.06.09
	增加“9、附则”内容		

质量、环境和职业健康安全 全管理体系规范文件	知识产权管理办法		文件编号：ZGKJ-QW-051 版本/状态：A/3 第 2 页 共 8 页
A2	● 知识产权领导小组成员中增加了知识产权经理，具体修改内容为： 4.1 公司知识产权工作在知识产权领导小组的统一领导下进行，知识产权领导小组由总经理、研发副总、研发经理、副经理、知识产权经理组成。 ● 增加了知识产权部纠纷诉讼的相关职责，具体内容： 4.3.5 组织和协调知识产权纠纷、诉讼等工作； ● 明确了一件技术方案同时申请发明专利和实用新型专利的奖励问题，具体修改为： 8.2.5 一件技术方案同时申请发明专利和实用新型专利，奖励按照发明专利的标准执行，其中的实用新型专利不再另行奖励。	程曦	2018.10.19

质量、环境和职业健康安全 全管理体系规范文件	知识产权管理办法	文件编号：ZGKJ-QW-051 版本/状态：A/3 第 3 页 共 8 页
---------------------------	----------	--

A3	4.3 公司知识产权部职责 将 4.3.7 条款中“<u>定期进行行业相关专利信息的检索</u>”修改为“<u>收集、研究业内有关的知识产权信息，为公司技术创新、经营管理等活动提供意见和建议，并提交公司决策层</u>”。 7、知识产权的保护 将 7.2 条款中“<u>在开展技术创新、技术改造、产品开发等技术活动中所产生的智力成果，必须采取相应的知识产权保护措施，然后再进行公开发表论文或组织成果鉴定等活动</u>”修改为“<u>在开展技术创新、技术改造、产品开发等技术活动中所产生的科研成果，必须经过知识产权部门审核通过，并经过脱密处理后，才可以公开发表或组织成果鉴定等活动</u>”。 8、奖励与处罚 新增 8.2.6 条款，<u>商业秘密，公司通过评审认定为商业秘密的，给予伍仟元奖励。</u> 新增 8.9 条款，<u>公司员工玩忽职守、履行职责不当或泄露公司秘密，造成公司损失的，给予扣分工资奖金等处罚，情节严重的给予降级降职、开除处理。违法法律的，公司将按照法律规定行使权利。</u>	陈志刚	2021.5.26
----	--	-----	-----------

质量、环境和职业健康安全 全管理体系规范文件	知识产权管理办法	文件编号：ZGKJ-QW-051 版本/状态：A/3 第 4 页 共 8 页
---------------------------	----------	--

1、目的

为规范知识产权管理工作，鼓励员工发明创造，保护公司、发明人、设计人的合法权益，促进科学进步和技术创新，依据国家有关法律、法规，制定本管理办法。

2、适用范围

适用于武汉高德智感科技有限公司（以下简称“公司”）知识产权管理。

3、本《办法》所述的知识产权有：

- 1)、专利权：是指发明专利、实用新型专利和外观设计专利；
- 2)、著作权：是指工程和产品的设计图纸及说明、计算机软件、论文、摄影、录像、画册等职务作品；
- 3)、集成电路：是指半导体集成电路，即以半导体材料为基片，将至少有一个是源元件的两个以上元件和互连线路集成在基片之中或者基片之上，以执行某种电子功能的中间产品或者最终产品；
- 4)、商业秘密：是指不为公众所知悉、能为公司带来经济利益，具有实用性并经公司采取保密措施的设计资料、程序、产品配方、制作工艺、制作方法、管理诀窍、客户名单、货源情报、产销策略等技术信息和经营信息；
- 5)、商标权：是指公司拥有和使用的注册商标、未注册商标、公司名称和徽章等；
- 6)、技术标准：主导或参与制订、修订国际、国家、行业和企业标准，组建标准化活动组织，取得的标准化科研项目成果；
- 7)、国家法律规定保护的其它知识产权。

4、机构设置与职责

4.1 公司知识产权工作在知识产权领导小组的统一领导下进行，知识产权领导小组由总经理、研发副总、研发经理、副经理、知识产权经理组成，公司知识产权部进行知识产权日常工作，公司研发部门及知识产权部负责知识产权具体实施工作。

4.2 知识产权领导小组职责

- 4.2.1 研究、制定知识产权战略；
- 4.2.2 部署研究与知识产权管理相关的重大课题；
- 4.2.3 审批知识产权的特许经营、交易、转让、合作生产、研发的年度知识产权申报计划等；
- 4.2.4 知识产权奖惩。

质量、环境和职业健康安全 全管理体系规范文件	知识产权管理办法	文件编号：ZGKJ-QW-051 版本/状态：A/3 第 5 页 共 8 页
---------------------------	-----------------	--

4.3 公司知识产权部职责

- 4.3.1 制定知识产权相关规章、制度；
- 4.3.2 组织并协助公司研发部门进行知识产权申报；
- 4.3.3 协助研发部门年度知识产权申报计划的执行与达成；
- 4.3.4 具体知识产权申报事务的办理；
- 4.3.5 开展知识产权相关的培训、宣传和普及活动，并建立完善的专利预警机制；
- 4.3.6 组织和协调知识产权纠纷、诉讼等工作；
- 4.3.7 收集、研究业内有关的知识产权信息，为公司技术创新、经营管理等活动，建议并提交公司决策层。
- 4.3.8 建立并整理各类知识产权档案资料；
- 4.3.9 其他知识产权管理工作。

4.4 公司研发部门职责

- 4.4.1 制定并量化本部门年度知识产权申报计划；
- 4.4.2 提供知识产权申报的相关材料；
- 4.4.3 协助处理知识产权纠纷、诉讼等工作；
- 4.4.4 协助准备科技成果鉴定及报奖材料；
- 4.4.5 技术标准制定；
- 4.4.6 指定专人负责本部门内的知识产权信息搜集；
- 4.4.7 其他知识产权事务。

5、知识产权的归属

5.1 公司应严格按照本办法的规定明确界定知识产权归属，明确各方的权利和义务。

5.2 本办法所称发明创造是指在已有知识、经验和信息的基础上，经过发明人的创造性思维和劳动而产生的产品、工艺、材料及其改进的技术方案等。

5.3 执行公司的任务或者主要是利用公司的物质技术条件所完成的发明创造或技术成果，属职务发明创造或职务技术成果，归公司所有，完成者依法享有获得奖励、报酬和在有关技术文件上署名的权利，事实发明人应当作为第一发明人进行署名，各发明人根据做出贡献的大小进行排序。

5.4 利用公司的物质技术条件是指，公司提供的资金、设备、材料、场地和不对外公开的技

质量、环境和职业健康安全 全管理体系规范文件	知识产权管理办法	文件编号：ZGKJ-QW-051 版本/状态：A/3 第 6 页 共 8 页
---------------------------	----------	--

术资料等。

5.5 执行公司任务完成的职务发明创造或职务技术成果包括：

- 5.5.1 在本职工作中做出的发明创造或职务技术成果；
- 5.5.2 履行本公司交付的本职工作之外的任务所做出的发明创造或职务技术成果；
- 5.5.3 辞职、退休或者调动工作后 1 年内做出的，与其在本公司承担的本职工作或者本公司分配的任务有关的发明创造或职务技术成果。

5.6 在执行公司任务过程中所产生或形成不对外公开的信息归公司所有，该信息包括工艺参数、工艺技术方案、试验数据、图纸、调研资料、技术诀窍、设计方案、新材料（产品）试用资料、用户资料、经营渠道、技术信息和商业信息等。

5.7 主要利用公司的物质技术条件创作，并由公司承担责任的设计图纸及说明、计算机软件、集成电路布图设计、摄影、录像等职务作品，作者享有署名权，知识产权归公司所有。

5.8 来公司实习、学习、进修、合作研究人员或临时聘用人员，在公司期间完成的科技成果的知识产权归公司所有，另有协议的除外。

5.9 受公司委派出国讲学、进修、培训、留学等人员，除另有约定外，在国外完成的发明创造或其它智力劳动成果的知识产权归公司所有。

6、知识产权的管理

6.1 技术创新中的知识产权保护措施

6.1.1 对科学研究、技术开发中的创新成果，要及时采取有效措施进行保护。对需要采取相应知识产权保护的，应及时办理法定的相关手续，对不宜公开，但具有商业价值的，应作为商业秘密进行保护，对上述保护方式仍不适宜的可采取防卫性公开措施。

6.2 专利信息的管理和应用

- 6.2.1 建立与公司所处行业相关的知识产权文献信息库，并加强信息的利用，为公司的技术创新等活动提供信息支持，知识产权文献信息库由公司知识产权部统一组建，并进行管理。
- 6.2.2 在产品、技术研究开发立项之前，必须进行知识产权相关信息检索，避免低水平重复研究和防止侵犯他人的知识产权，在研究开发过程中，要进行必要的跟踪检索。

6.3 知识产权合同

6.3.1 公司与国内外单位或个人进行合作研究或合作开发时，必须签订书面的技术合同，技术合同包括但不限于技术转让、技术服务、技术开发、技术咨询、专利实施许可合同，技术

质量、环境和职业健康安全 全管理体系规范文件	知识产权管理办法	文件编号：ZGKJ-QW-051 版本/状态：A/3 第 7 页 共 8 页
---------------------------	----------	--

合同中必须订有保护知识产权的条款。

6.4 无形资产管理

6.4.1 公司在联营、兼并、合资、合作、以技术投资入股等资产重组活动时，或以专利权、非专利技术等无形资产进行产权交易或许可贸易时，对涉及的知识产权必须依照国家有关规定进行资产评估，以防止公司无形资产流失。

6.5 进出口业务中的知识产权管理

6.5.1 在进口国外技术、设备或产品时，必须对其技术进行知识产权信息检索，认定其是否享有我国的知识产权保护，及关注其法律状态的变化，防止工作不当造成的经济损失，或者侵犯了国内第三人的知识产权。

6.5.2 在向外出口技术、设备或产品时，必须检索进口国知识产权文献，避免侵犯该国的知识产权，同时还应及时在该国取得知识产权保护。

6.6 科技成果鉴定和报奖

6.6.1 凡符合国家、省部级科技成果鉴定，以及科学技术、科技成果相关奖项申报条件的，由知识产权部协助集团公司企业发展部组织申报。

6.7 技术标准制定

6.7.1 公司全面推进和实施技术标准战略，鼓励和支持研发人员积极参与技术标准战略的研究和实施。

7、知识产权的保护

7.1 本办法所涉及的保护范围是：专利技术，即按照法定程序，由国家专利局授予一定时间独占权的发明创造，非专利技术，如属于发明创造而暂时未申请专利，只作为内部技术秘密处理的技术，消化、吸收、开发、创新过程中获得的技术等，公司对以上技术均有保护的权力，全体员工（包含临时工作人员、合作研究人员等）均负有保密的责任。

7.2 在开展技术创新、技术改造、产品开发等技术活动中所产生的科研成果，必须经过知识产权部门审核通过，并经过脱密处理后，才可以公开发表或组织成果鉴定等活动。

7.3 科研工作完成后，必须将任务书、合同书、技术前景资料、研制总结、技术报告、实验报告、图纸、声像等技术资料收集整理，指定专人负责归档保存，并严格借阅制度。

7.4 参加国内外展会展出的产品，应是已经申请了相关知识产权保护的产品。未申请相应知识产权的产品参加展会，需报公司知识产权部备案后，方可展出。

质量、环境和职业健康安全 全管理体系规范文件	知识产权管理办法	文件编号：ZGKJ-QW-051 版本/状态：A/3 第 8 页 共 8 页
---------------------------	----------	--

7.5 在公司学习、进修、合作研究或临时聘用人员，在离开公司前，须将在公司从事科技工作的全部技术资料、实验材料、实验设备、样品、样机、产品及编制的软件程序等交回公司，不得擅自复制、发表、泄露、使用、许可或转让，并有责任保护公司的知识产权。

7.6 员工在调离、辞职、离退休或因其他原因离开公司后，对公司的技术秘密和商业秘密仍应承担保密义务，不得擅自披露、使用或允许他人使用公司的技术秘密和商业秘密。

8、奖励与处罚

8.1 职务发明创造或职务技术成果的完成人依法享有署名权、获得奖励和报酬的权利，职务发明创造或职务技术成果是员工晋级、评定职称的重要依据。

8.2 公司获得专利权、计算机软件著作权或集成电路布图设计专有权，按照以下标准给予发明人或设计人奖励：

8.2.1 发明专利，每件奖励伍千元，公司收到受理通知书奖励贰千元，收到专利证书后奖励叁千元；

8.2.2 实用新型或外观设计专利，每件奖励贰千元，公司收到受理通知书奖励壹千元，收到专利证书后奖励壹千元；

8.2.3 计算机软件著作权，公司收到计算机软件著作权证书后每项奖励贰千元；

8.2.4 集成电路，公司收到集成电路布图设计证书后每项奖励贰千元；

8.2.5 一件技术方案同时申请发明专利和实用新型专利，奖励按照发明专利的标准执行，其中的实用新型专利不再另行奖励；

8.2.6 商业秘密，公司通过评审认定为商业秘密的，给予伍仟元奖励。

8.3 公司获得各级政府部门科学技术奖励，按照以下标准给予项目完成人奖励：

8.3.1 国家科学技术一等奖，每项奖励拾万元；

8.3.2 国家科学技术二等奖或省、部级科学技术一等奖，每项奖励伍万元；

8.3.3 省、部级科学技术二等奖，每项奖励贰万伍仟元。

8.4 公司主导或参与制订、修订国际标准、国家标准和行业标准，按照以下标准给予起草人奖励：

8.4.1 每主导制订、修订一项国际标准，奖励伍万元；

8.4.2 每参与制订、修订一项国际标准或每主导制订、修订一项国家标准，奖励叁万元；

8.4.3 每参与制订、修订一项国家标准或每主导制订、修订一项行业标准，奖励贰万元；

质量、环境和职业健康安全 全管理体系规范文件	知识产权管理办法	文件编号：ZGKJ-QW-051 版本/状态：A/3 第 9 页 共 8 页
---------------------------	----------	--

- 8.4.4 每参与制订、修订一项行业标准，奖励壹万元。
- 8.5 对公司承担国家专业标准化技术委员会或分技术委员会秘书处工作中做出积极贡献的个人给予奖励，每承担一类标准化技术秘书处工作奖励伍万元。
- 8.6 公司员工在《红外与激光工程》或《红外技术》发表论文的，每篇论文奖励壹千元，论文经《SCI 科学引文索引》或《EI 工程索引》收录的，每篇论文奖励贰千元。
- 8.7 上述各项奖励每季度组织申报一次，由获奖人填报奖励申请表，并提交相关附件，经知识产权部核实，报知识产权领导小组批准后发放奖金，个人所得税由获奖人负担，公司代扣。
- 8.8 剽窃、侵夺他人的发明或者其他科学技术成果，以不正当手段骗取奖励的，由公司知识产权部核实，报公司知识产权领导小组批准后撤销奖励，追回奖金，对负有主要责任的当事人给予通报批评或扣发工资奖金等处分，情节严重的给予降级降职、开除等处分，触犯法律的要移交司法机关依法追究其刑事责任。
- 8.9 公司员工玩忽职守、履行职责不当或泄露公司秘密，造成公司损失的，给予扣发工资奖金等处罚，情节严重的给予降级降职、开除处理。违法法律的，公司将按照法律规定行使权利。

9、附则

- 9.1 本办法由公司知识产权部负责解释。
- 9.2 本办法自颁布之日起执行。